



Verkaufs- und Lieferbedingungen für Schwerlastkraftheber

1. Anwendung

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind stets Bestandteil aller Vereinbarungen/Verträge/Lieferungen zwischen Heavy Cargo Lifters und dem Käufer, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes mit dem Käufer vereinbart.

2. Angebote

Angebote sind für einen (1) Monat ab dem Datum des Angebots gültig und werden unter dem Vorbehalt des Nichtverkaufs gemacht.

3. Preise.

Alle in Angeboten, Auftragsbestätigungen und Kaufverträgen genannten Preise sind Tagespreise auf der Grundlage der am Tag des Angebots oder der Auftragsbestätigung geltenden Zinssätze, Wechselkurse, Abgaben und Steuern, einschließlich Einfuhr- und Ausfuhrabgaben, jedoch ausschließlich Umsatzsteuer. Die Preise beruhen ferner auf den aktuellen Preisen der Unterlieferanten. Heavy Cargo Lifters behält sich das Recht vor, die Preise im Falle von Änderungen der oben genannten Faktoren anzupassen.

4. Eingetauschte Maschinen

Wenn Inzahlungnahme-Maschinen Teil des Vertrages zwischen Heavy Cargo Lifters und dem Käufer sind, trägt der Käufer das Risiko für diese Maschinen bis zur Lieferung an Heavy Cargo Lifters. Die Preise für solche Inzahlungnahme-Maschinen basieren auf der Bedingung, dass die betreffenden Geräte bis zur Übergabe an Heavy Cargo Lifters betriebsbereit sind und vorschriftsmäßig gewartet und geprüft werden, es sei denn, es wurde mit Heavy Cargo Lifters schriftlich etwas anderes vereinbart. Schäden und Mängel gehen zu Lasten des Käufers, wenn sie nach Unterzeichnung des Vertrages auftreten.

5. Lieferung

Die angegebenen Lieferzeiten werden von dem Zeitpunkt an berechnet, an dem der endgültige Auftrag erteilt wurde und alle für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Daten zur Verfügung stehen. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab dem Ort, an dem sich die angebotene Ausrüstung befindet. Heavy Cargo Lifters behält sich das Recht vor, Teillieferungen vorzunehmen.

6. Liefervorbehalt Im Falle von Streik

Aussperrung oder sonstiger Arbeitsniederlegung bei Heavy Cargo Lifters oder deren Lieferanten, von denen die Lieferung abhängt, sowie bei Krieg, Blockade, Verboten, Betriebsstörungen, Verkehrsstörungen, einschließlich Eis, Feuer oder anderen unvorhergesehenen Hindernissen, durch die die Lieferung verhindert oder erheblich erschwert wird, wird die Lieferung verschoben, ohne dass Heavy Cargo Lifters dafür haftbar gemacht werden kann, solange dieses Hindernis besteht. Heavy Cargo Lifters behält sich das Recht vor, die Bestellung ohne Haftung zu stornieren, wenn der Lieferant in Verzug ist oder wenn die oben beschriebenen Umstände vorliegen.

Heavy Cargo Lifters
Lavendel 7
2951 DA Alblasserdam

www.heavycargolifters.com

Bankkonto: NL93ABNA0119446626
Handelskammer: 89251113

MEHRWERTSTEUER: NL864924136B01



7. Bezahlung

Wenn keine andere Vereinbarung zwischen dem Käufer und Heavy Cargo Lifters besteht, ist die Zahlung vor der Lieferung fällig. Wenn der Käufer nicht in der Lage ist, die Waren zum vereinbarten Zeitpunkt in Empfang zu nehmen, ist der Kaufpreis fällig, auch wenn die Waren nicht geliefert wurden. Bei Zahlungsverzug ist Heavy Cargo Lifters berechtigt, den Vertrag ohne Inverzugsetzung aufzulösen und Schadenersatz zu verlangen. Bei Überschreitung des Fälligkeitsdatums der Rechnung werden Zinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat berechnet.

Der Käufer ist nicht berechtigt, mit etwaigen Gegenforderungen aufzurechnen, es sei denn, es liegt eine für beide Parteien eindeutige Vereinbarung vor.

7.1 Außenhandel

Wenn keine andere Vereinbarung zwischen dem Käufer und Heavy Cargo Lifters besteht, ist die Bezahlung der gekauften Waren zur Abholung bei Heavy Cargo Lifters fällig.

8. Änderung der Bestellung

Die Änderung des Auftrags durch den Käufer nach Erhalt des unterzeichneten Mietvertrags führt zu einer Zahlung, die die tatsächlichen Kosten von Heavy Cargo Lifters widerspiegelt, jedoch mit einem Mindestbetrag von EUR 750,- (ohne MwSt.) pro Vertrag. Dieser Betrag wird dem Käufer von Heavy Cargo Lifters in Rechnung gestellt.

9. Eigentumsvorbehalt

Das Eigentum an den verkauften Waren bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bei Heavy Cargo Lifters.

10. Defekte und Reklamationen

Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware bei der Ablieferung unverzüglich auf ihren vertragsgemäßen Zustand hin zu überprüfen. Beanstandungen von Fehlern und Mängeln müssen schriftlich erfolgen und spätestens am fünften Arbeitstag nach der Lieferung eingereicht werden. Änderungen oder Eingriffe des Käufers in Bezug auf die verkauften Waren ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Heavy Cargo Lifters entbinden Heavy Cargo Lifters von allen Verpflichtungen.

11. Begrenzung der Haftung.

Haftungsbeschränkung Schadensersatzansprüche gegen Heavy Cargo Lifters können den Rechnungsbetrag der verkauften Güter nicht übersteigen. Heavy Cargo Lifters haftet nicht für Handelsverluste, entgangenen Gewinn oder andere indirekte Schäden, die durch Verspätungen oder Mängel an den gelieferten Waren verursacht werden.

12. Produkthaftung

Die Produkthaftung kann Heavy Cargo Lifters nur auferlegt werden, wenn die geltende Gesetzgebung dies verlangt.

13. Zuständiges Gericht und anwendbares Recht

Alle Streitigkeiten werden nach niederländischem Recht durch das Gericht des Hauptgeschäftssitzes von Heavy Cargo Lifters entschieden.

Heavy Cargo Lifters
Lavendel 7
2951 DA Alblasserdam

www.heavycargolifters.com

Bankkonto: NL93ABNA0119446626
Handelskammer: 89251113

MEHRWERTSTEUER: NL864924136B01